新民市君安•阳光城住宅小区3-2期项目“8.09” 一般坠落事故调查报告

稿源：应急管理局 2019-10-18 10:01

2019年8月9日下午15时40分左右，福建省晋南建设集团有限公司承建的新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目23#楼施工现场，一工人在搬运模板作业时不慎摔倒，后脑撞击到楼道台阶，经120急救现场确认其当场死亡。接到事故报告后，新民市应急局、公安局、住建局等部门同志第一时间赶到事故现场，开展事故救援及善后处理工作。次日事故单位与家属达成赔偿协议，8月11日死者已火化。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经新民市人民政府批准，8月12日成立了由新民市人民政府副市长郭浩然担任组长，应急管理局局长赵旻昊任副组长，应急局、住建局、总工会、东南街公安派出所、辽滨街道办事处等有关部门人员组成的新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目“8.09”一般坠落事故调查组（以下简称事故调查组），**同时邀请新民市纪委监委人员参与，开展事故调查工作。**

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和相关人员的笔录，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、 事故单位及事故概况

1.事故单位概况

单位名称：福建省晋南建设集团有限公司

类型：有限责任公司

住址：晋江市安海镇南环路352号晋欣大厦15楼

法定代表人：林**

注册资本：壹亿零捌佰捌拾万圆整

成立日期：2000年08月16日

营业期限：2000年08月16日至2020年08月15日

经营范围：承接工业与民用建筑工程、市政道路工程、路桥工程、园林古建筑工程、城市园林绿化工程、装潢装修工程、钢结构工程、建筑装饰设计业务；钢结构设计、房地产开发、商品房销售、物业服务；生产、加工销售：金属制品、钢结构、建筑材料（不含危险化学品）、电气设备、电线电缆、环保设备、机械设备、消防设备、安防设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其它相关情况：

项目部：福建省晋南建设集团有限公司新民君安·阳光城三期二标工程项目部

项目部经理：陈**

身份证：35052**********

住所：福建省惠安县辋川镇吹楼村塔铺75号

2.君安·阳光城住宅小区3-2期17#-24#楼工程概况

建设单位：沈阳盛金源房地产开发有限公司

监理单位：新民市协力建筑监理有限公司

施工单位：福建省晋南建设集团有限公司

（1）建设单位沈阳盛金源房地产开发有限公司将君安·阳光城住宅小区3-2期17#-24#楼土建、水暖、电气工程发包给施工单位福建省晋南建设集团有限公司；

（2）建设单位沈阳盛金源房地产开发有限公司委托新民市协力建筑监理有限公司为监理单位；

（3）施工单位具有营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书和施工许可证；对工人进行了三级安全教育考试，与工人签订了劳动合同及进场安全承诺书。

3.事故概况

事故发生地点：新民君安·阳光城住宅小区3-2期23#楼

事故类别：坠落伤害

事故级别：一般事故

事故性质：生产安全责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

4.死者概况

姓名：白**，男，52岁，汉族

身份证号：21132**********

住址：辽宁省喀左县南公营子镇七间房村四组0035号工作单位：福建省晋南建设集团有限公司(农民工)

5.死者与事故单位的关系

福建省晋南建设集团有限公司与白士洁签订了劳动合同。

二、 事故发生背景、经过、报告及救援情况

新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目23#楼二单元施工现场，模板班组长高**安排白**、刘**、汪**、白**4名工人进行木工作业。白**和刘**负责在三楼支模板，白**负责在三楼拆模板，**汪**负责在二楼支模板。**

2019年8月9日下午15:40分左右，白**在从二层往三层搬运模板过程中，**不慎由2-3层楼梯上一跑第六踏步后仰摔倒至下一跑第三踏步，垂直高度1.8M，由于白**安全帽下颚带未系紧。摔倒过程中导致安全帽脱落，后脑撞到楼梯台阶边缘。当时，**汪**在二楼作业，白**和刘**距离白**大约3米远作业，由于角度问题，看不到白**作业情况。**汪**发现事故**后，**立即报告给**项目经理陈**，陈**接到事故报告后立即赶到现场，并第一时间拨打了110和120,120到达现场后确认白**已经死亡，随后新民市公安局法医也到达现场，对死者及死亡原因进行了勘验。

沈阳盛金源房地产开发有限公司负责人在事故发生后，积极组织救援和善后协调工作。经调查组调查，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百条规定沈阳盛金源房地产开发有限公司存在对新民市协力建筑监理有限公司和福建省晋南建设集团有限公司没有尽到安全生产统一协调、管理职责。

福建省晋南建设集团有限公司新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目部项目经理陈志君接到事故报告后，第一时间拨打了110和120。事后积极配合事故调查组进行事故调查，并于次日与家属达成了赔偿协议。福建省晋南建设集团有限公司已建立、健全本单位安全生产责任制；制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；但是未能及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

新民市协力建筑监理有限公司负责人刘**在当日18：20分左右 ，接到甲方万经理电话，知道了此次事故。事后刘**帮助协调解决事故单位和家属的赔偿等问题。监理公司在此工程的安全工作上主要做了日常巡检，会议落实还有拉练等工作，但是未及时发现工人未正确佩戴安全帽的违规行为。

建设工程安全监督站接到事故报告后，工作人员第一时间到达现场，参与了事故调查，并协调解决对家属的赔偿等工作。建设工程安全监督站对新民市在建工程施工单位相关人员组织召开了安全生产工作会议，并进行了教育培训。制定了建设工程安全生产监察计划，在日常监管中能

够按照计划开展监督检查，此工程已列入监察计划并组织实施，其中于7月10日按照省建设厅检查组的检查内容进行了检查，下达了停工整改，于7月15日完成整改后，下达了复工通知书。按照监察计划，下次检查时间是8月15日。

三、 事故发生原因及性质

根据事故调查组经过对现场勘查、调查取证和对相关人员的询问笔录等方式进行调查分析，原因如下：

（一）直接原因

死者白**在工作过程中由于身体处于不平衡状态的原因不慎摔倒，安全帽佩戴不正确摔倒时脱落，导致直接撞击头部死亡。

（二）间接原因

福建省晋南建设集团有限公司新民君安·阳光城住宅小区3-2期项目部虽然加强了对施工现场安全管理和对作业人员进行了安全教育，但是在安全管理和教育培训的落实上还有不到位之处。

（三）事故性质

新民君安·阳光城住宅小区3-2期23#楼“8.09”一般坠落事故是一起因福建省晋南建设集团有限公司新民君安·阳光城住宅小区3-2期项目部存在安全管理和教育培训落实不到位，作业人员安全意识不强，违反劳动纪律，导致不慎摔倒造成死亡，经调查组认定该起事故属一般生产安全责任事故。

四、 对事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任单位及事故责任者提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

1. 沈阳盛金源房地产开发有限公司新民君安·阳光城住宅小区3-2期项目部与新民市协力建筑监理有限公司未签订专门的安全生产管理协议，未尽到对新民市协力建筑监理有限公司的安全生产统一协调、管理的职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿的规定；并参照《沈阳市安全生产行政自由裁量适用规则及指导标准》的规定，建议由新民市应急管理局对其处以壹万元的罚款。

2.福建省晋南建设集团有限公司新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目部安全管理和教育培训落实不到位，对此事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：第一项发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款的规定；并参照《沈阳市安全生产行政自由裁量适用规则及指导标准》的规定，建议由新民市应急管理局对其处以贰拾壹万元的罚款。

3.新民市协力建筑监理有限公司：按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。对其进行处理。

由于新民市协力建筑监理有限公司对此建设工程安全生产管理不到位，建议由新民市住房和城乡建设局依法依规对其进行处理。

4. 建设工程安全监督站：在对福建省晋南建设集团有限公司新民君安·阳光城住宅小区3-2期项目部存在安全管理和教育培训落实不到位等问题还有待加强，建议由新民市安全生产委员会对其进行警示约谈。

（二）对事故责任者的处理建议

1.死者白**：安全意识不强，未正确佩戴安全帽，违反劳动纪律，是该起事故发生的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.陈**：福建省晋南建设集团有限公司新民君安·阳光城三期二标工程项目部项目经理，负责此项目全面工作，是第一责任人，对此事故的发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第五项督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：第一项发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款的规定，建议由新民市应急管理局对其处以贰万元的罚款。

3.刘**：沈阳盛金源房地产开发有限公司负责人未尽到安全生产统一协调、管理的职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿的规定；并参照《沈阳市安全生产行政自由裁量适用规则及指导标准》的规定，建议由新民市应急管理局对其处以叁仟元的罚款。

五、 防范措施及建议

1. 沈阳盛金源房地产开发有限公司要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。统一协调管理督促施工企业和监理公司在施工过程中加强过程管理和监督检查，监督作业队伍严格按照法规标准、图纸和施工方案施工。

2.福建省晋南建设集团有限公司在今后施工过程中要深刻吸取教训，提高安全生产防范意识，强化企业生产安全主体责任，完善安全生产责任制和各项规章制度，认真排查安全隐患，强化作业现场安全管理，严格督促施工现场作业人员正确佩戴防护用品，对违反劳动纪律的行为要坚决予以制止，认真开展安全教育与监督，切实做到不安全、不施工，加强安全管理，杜绝类似事故发生。

3. 新民市协力建筑监理有限公司要完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员特别是总监理工程师的考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。

4. 建设工程安全监督站按照行业主管的原则，通过此类事故案件，举一反三，加强对建筑工程施工现场安全监管，督促企业落实主体责任，杜绝“三违”行为，防止此类事故再次发生。

附件：事故调查组成员名单

新民市君安·阳光城住宅小区3-2期项目

“8.09”一般坠落事故调查组

2019年10月8日

编辑：